

DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO (CNJ / COMUNICA PJE)

Processo (NPU): 50160566620248240930

ID Comunicacao: 375306759

Data Disponibilizacao: 2025-09-08

Tribunal: TJSC - Vara Estadual de Direito Bancário

<html>

<head>

<meta>

<style></style>

</head>

<body>

<article>

<header>

<div></div>

</header>

<section>EXECUC¸ão DE T´tULO EXTRAJUDICIAL Nº 5016056-66.2024.8.24.0930/SC</section>

<section><table><tr><td>EXEQUENTE</td><td>: COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL LITORAL</td></tr><tr><td>ADVOGADO(A)</td><td>: SANDRO DE OLIVEIRA SOUZA ULIANO (OAB SC033410)</td></tr></table></section>

<section>

<p align="center">DESPACHO/DECISão</p>

</section>

<section>

<p>Vistos etc.</p>

<p>COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL LITORAL requereu a realiza¸ão do ato citatório de VICTORIA PAVANATI PEREIRA, FIRECAR AUTOMOVEIS MUTIMARCAS LTDA, CHEILA MOTTA DE JESUS e RODOLFO TAVARES FRISKE via aplicativo de mensagens WhatsApp. Para tanto, indicou o número de telefone respectivo.</p>

<p>Ressalta-se que não há óbice à autoriza¸ão do uso desse aplicativo, desde que expedido o competente mandado judicial e observados os ditames das Circulares CGJ N. 222/2020 e N. 265/2020.</p>

<p>No ponto: </p>

<p>"Esta Corte Superior de Justi¸a já se manifestou no sentido de que é válida a cita¸ão pelo aplicativo WhatsApp desde que contenha elementos indutivos da autenticidade do destinatário, como número de telefone, confirma¸ão escrita e foto individual e só tem declarado a nulidade quando verificado prejuízo concreto ao réu. Precedentes" (STJ. AgRg no HC n. 685.286/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 25/2/2022).</p>

```
<p><span>Isso posto, <strong>DEFIRO</strong> o pedido citat&oacute;rio.&nbsp;</span></p>
<p><span><strong>EXPE&Ccedil;A-SE</strong> o competente mandado de cita&ccedil;&atilde;o, fazendo nele constar
os dados telef&ocirc;nicos e de <em>WhatsApp </em>da parte demandada. Dever&aacute; conter no mandado judicial
a necessidade de expressa cientifica&ccedil;&atilde;o do destinat&aacute;rio acerca da validade do ato, com entrega do
mandado citat&oacute;rio, senha/chave do processo e ci&ecirc;ncia com confirma&ccedil;&atilde;o de
recebimento.</span></p>
<p><span>Saliento que a ado&ccedil;&atilde;o dessa modalidade dever&aacute; ser comprovada nos autos, inclusive
com <em>prints</em>, al&aacute;m da respectiva certid&atilde;o.&nbsp;</span></p>
<p><span>Intime-se e cumpra-se.</span></p></section>
<section>
  </section>
<section>
  <p>&nbsp;</p>
  <hr>
  <p>&nbsp;</p></section>
<footer>
```